



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 456.129 - RS (2002/0100901-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial em ação de conhecimento sob o rito ordinário, interposto por TRANSPORTES JALÚ LTDA., com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional.

O e. Tribunal *a quo* não conheceu de apelação interposta, ao fundamento de que o signatário da peça recursal não possuía poderes para representar o ora recorrente, uma vez que o advogado substabelecente não detinha poderes para substabelecer, dado que a procuração *ad judícia* que lhe foi outorgada era *omissa* quanto à possibilidade de substabelecimento, *in verbis*:

"PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS. ADVOGADO QUE NÃO TINHA PODERES PARA SUBSTABELECEER.

Atos praticados por advogado sem o devido instrumento de mandato são tidos por inexistentes e, conseqüentemente, o recurso interposto não deve ser conhecido, por não ter sido regularizada a representação processual.

O poder de substabelecer é especial e não está incluído na cláusula ad judícia."

Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.

Alega o recorrente, em suas razões de Recurso Especial, que o e. Tribunal *a quo*:

I - ao rejeitar os embargos de declaração interpostos com o fito de prequestionar a incidência dos arts. 1295 e 1300 do CC, violou o art. 535, inc. II, do CPC; e

II – ao não conhecer do recurso de apelação, violou os arts. 1295 e 1300 do CC, bem como divergiu de precedentes jurisprudenciais, uma vez que o poder para substabelecer não é especial e decorre diretamente do *mandato* outorgado.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Presidência do E. Tribunal *a quo* admitiu o recurso especial.
É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 456.129 - RS (2002/0100901-0)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

I – Da existência de omissão no v. acórdão recorrido
(violação ao art. 535, inc. II, do CPC)

Não apontou a recorrente a omissão porventura existente no v. aresto atacado. Limitou-se a demonstrar em suas razões recursais o inconformismo com os fundamentos adotados pelo v. acórdão recorrido, o qual afastou a incidência dos arts. 1295 e 1300 do CC para declarar a necessidade de previsão expressa, no mandato *ad judicia*, de poderes para substabelecer.

Inexiste, assim, violação ao art. 535, inc. II, do CPC.

II – Da validade do substabelecimento outorgado
(violação aos arts. 1295 e 1300 do CC e dissídio jurisprudencial)

A questão relativa à validade, ou não, do substabelecimento, restou devidamente prequestionada. Demonstrado, ainda, o dissídio jurisprudencial apontado.

A respeito, manifestou-se o e. Tribunal *a quo* (fl. 112), *in verbis*:

"O poder de substabelecer é especial, não está incluído na cláusula ad judicia, sendo inválido, portanto, o substabelecimento passado a fl. 72 ao advogado que subscreveu a petição de apelo, uma vez que ao substabelecete não fora outorgado, no instrumento de mandato de fl. 10, o poder especial para substabelecer."

Ao assim decidir, confrontou-se com a jurisprudência deste C. STJ, segundo a qual o substabelecimento não depende de poderes especiais, pois inserido está nos limites do mandato *ad judicia*, ressaltando-se apenas a responsabilidade do substabelecete pelos atos praticados pelo substabelecido, *in verbis*:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"A falta de autorização expressa para substabelecer não invalida o substabelecimento, mas apenas acarreta responsabilidade pessoal do primitivo mandatário pelos atos do substabelecido. Código Civil, artigo 1300."

(REsp nº. 1.584/MA, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 19/02/1990).

"A vedação para substabelecer não invalida o substabelecimento feito, mas apenas acarreta a responsabilidade pessoal do substabelecido pelos atos praticados pelo substabelecido."

(REsp nº. 242.895/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 21/08/2000).

"A procuração geral para o foro habilita o advogado para a prática de todos os atos do processo, à exceção daqueles para os quais se exigem poderes especiais, não incluído entre estes o de substabelecer. Inteligência do artigo 38 do Código de Processo Civil."

(REsp nº. 319.325/RJ, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 04/02/2002).

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao e. Tribunal *a quo* para que, na esteira do devido processo legal, prossiga no julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

É o voto.